

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2218/2533	กรุงเทพมหานคร	โจทก์
	บริษัทต้องตา จำกัด	จำเลย
	บริษัทต้องตา จำกัด จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ มีเหตุผลที่ผลคดีจะเปลี่ยนแปลงโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 55)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 49,041.22 บาท ให้แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 51,49)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลภาษีอากรกลางกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลฎีกา
อากรกลาง มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลฎีกาอากรกลางกำหนดก็อนุญาต
ให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ตัน เวทไว-เดชา สุวรรณโณ-ก้าน อันนันทน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>